



पुलिस और FIR

पुलिस और **FIR** सेक्शन का उद्देश्य लोगों को पुलिस से संबंधित अपने कानूनी अधिकारों, **FIR** दर्ज कराने की प्रक्रिया और शिकायत के बाद उपलब्ध विकल्पों के बारे में सरल भाषा में जानकारी देना है। यह सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें अपराध, जातिगत अत्याचार, हिंसा, धमकी या अन्य कानूनी समस्या का सामना करना पड़ा है।

1. FIR क्या होती है?

FIR (First Information Report) यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली प्रारंभिक रिपोर्ट है।

FIR में सामान्यतः घटना से संबंधित जानकारी दर्ज होती है, जैसे:

- घटना की तारीख और समय
- घटना का स्थान
- घटना का विवरण
- संबंधित व्यक्तियों की जानकारी
- उपलब्ध गवाह या अन्य जानकारी

FIR दर्ज होना यह साबित नहीं करता कि आरोपी दोषी है; दोष का निर्धारण कानून के अनुसार जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होता है।

2. FIR कब दर्ज कराई जा सकती है?

जब किसी घटना में संज्ञेय अपराध की सूचना हो, तो पुलिस के समक्ष FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया लागू हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर परिस्थितियों के अनुसार:

- मारपीट या गंभीर हिंसा
- चोरी या लूट
- धमकी
- यौन हिंसा
- जाति आधारित अत्याचार
- संपत्ति से संबंधित कुछ अपराध
- अन्य संज्ञेय अपराध

हर घटना की कानूनी स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए गंभीर मामलों में कानूनी सलाह लेना उचित है।

3. FIR कैसे दर्ज कराएँ?

- ① निकटतम पुलिस स्टेशन जाएँ
घटना की जानकारी पुलिस को दें।
 - ② घटना स्पष्ट रूप से बताएं
क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन शामिल था—जितनी सही जानकारी उपलब्ध हो, दें।
 - ③ उपलब्ध सबूत दें
फोटो, वीडियो, संदेश, दस्तावेज या गवाहों की जानकारी उपलब्ध हो तो बताएं।
 - ④ **FIR** पढ़ें
दर्ज की गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और गलत तथ्य होने पर सुधार के लिए कहें।
 - ⑤ **FIR** नंबर/प्रति सुरक्षित रखें
FIR की प्रति या उपलब्ध विवरण को सुरक्षित रखें ताकि आगे की कार्रवाई में उपयोग किया जा सके।
-

4. क्या **FIR** किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है?

कुछ परिस्थितियों में **Zero FIR** की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि क्षेत्राधिकार का प्रश्न तत्काल शिकायत दर्ज करने में बाधा न बने।

पुलिस द्वारा आगे की प्रक्रिया में संबंधित थाने को मामला स्थानांतरित किया जा सकता है।

वेबसाइट पर इसे सरल भाषा में समझाया जा सकता है:

“घटना किसी अन्य क्षेत्र में हुई हो, तब भी गंभीर अपराध की सूचना देने में केवल क्षेत्राधिकार के कारण देरी नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार **Zero FIR** का विकल्प लागू हो सकता है।”

5. पुलिस **FIR** दर्ज न करे तो क्या करें?

यदि पुलिस शिकायत/FIR दर्ज करने से मना करती है, तो परिस्थितियों के अनुसार आगे के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

कदम:

- ① लिखित शिकायत दें
शिकायत की प्रति अपने पास रखें।

② वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क करें
उचित स्थिति में संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शिकायत भेजी जा सकती है।

③ कानूनी सहायता लें
DLSA या योग्य कानूनी सहायता संस्था से सलाह ली जा सकती है।

④ न्यायालय का विकल्प
परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं।

6. जातिगत अत्याचार के मामले में

यदि किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर अत्याचार या अपराध हुआ है, तो सामान्य आपराधिक कानूनों के साथ-साथ परिस्थितियों के अनुसार **SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989** के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

ऐसे मामलों में:

- घटना का सही विवरण दें।
 - जाति आधारित अपमान/अत्याचार की स्पष्ट जानकारी दें।
 - उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखें।
 - FIR/शिकायत की प्रति सुरक्षित रखें।
 - जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लें।
-

7. महिलाओं और बालिकाओं के मामले

महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में विशेष कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाएँ लागू हो सकती हैं।

ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

वेबसाइट पर अलग से जानकारी दी जा सकती है:

- घरेलू हिंसा
- यौन हिंसा
- यौन उत्पीड़न
- बाल यौन अपराध
- बाल विवाह
- पुलिस शिकायत की प्रक्रिया

8. FIR और शिकायत में अंतर

शिकायत	FIR
किसी समस्या/घटना की सूचना देने का माध्यम	संज्ञेय अपराध की सूचना पर दर्ज की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट
मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है	पुलिस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाती है
हर शिकायत FIR नहीं बनती	FIR विशेष रूप से लागू अपराध की स्थिति में दर्ज होती है
आगे की कार्रवाई मामले पर निर्भर करती है	FIR के बाद पुलिस जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है

9. शिकायत करते समय क्या सबूत रखें?

यदि संभव हो तो ये चीजें सुरक्षित रखें:

- फोटो और वीडियो
- WhatsApp/SMS/ईमेल
- कॉल रिकॉर्ड से संबंधित उपलब्ध जानकारी
- मेडिकल रिपोर्ट
- घटना से संबंधित दस्तावेज
- गवाहों के नाम और संपर्क
- CCTV की जानकारी
- पहले की गई शिकायतों की प्रतियां

सबूत को **edit** या **delete** न करें। मूल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना बेहतर है।

10. पुलिस के साथ व्यवहार करते समय महत्वपूर्ण बातें

- घटना की जानकारी सच्चाई और स्पष्टता से दें।
- शिकायत की कॉपी अपने पास रखें।

- FIR/दस्तावेज में दर्ज जानकारी ध्यान से पढ़ें।
- महत्वपूर्ण तारीख और शिकायत नंबर लिखकर रखें।
- किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे समझ लें।
- गंभीर मामले में योग्य कानूनी सलाह लें।